



CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES PORTANT SUR DES BIENS

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de confier à OKRA STAY Sarl (ci-après « L'Apporteur d'affaires ») une mission d'apporteur d'affaires et d'intermédiation commerciale visant à faciliter la mise en relation entre le Propriétaire et des clients potentiels pour la location saisonnière ou temporaire du bien désigné.

Identification des parties :

Entre :

« Le Propriétaire » : désigne toute personne physique ou morale détenant un droit de propriété sur le bien objet du présent contrat, ou toute personne dûment habilitée à le représenter et à l'engager juridiquement, disposant du pouvoir de confier une mission d'intermédiation commerciale relative audit bien :

Nom et prénom : [Nom complet]

Nationalité : [Nationalité]

Numéro de pièce d'identité : [Numéro CNI / Passeport]

Type de pièce : [Carte Nationale d'Identité / Passeport]

ET :

« L'Apporteur d'affaires » : désigne exclusivement la société Okra Stay, chargée dans le cadre du présent contrat d'une mission d'apporteur d'affaires et d'intermédiation commerciale consistant à mettre en relation des clients potentiels avec le Propriétaire pour la mise en relation commerciale relative au bien concerné :

Dénomination sociale : OKRA STAY Sarl

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social : Blvd Mlay Hassan 1er immeuble Sibam, Block A,

Etage 3, N°10 Marrakech

Numéro d'immatriculation : immatriculée au registre de commerce de Marrakech sous le n°160517

Représentée par : M. SIVORI Giovan et M. ASMANE Jamal,

Agissant en qualité de : Gérants

Numéro de pièce d'identité du représentant :

ASMANE Jamal : EE641767

SIVORI Giovan : EE671643

Type de pièce : Carte d'Identité National

Ci-après désignée « L'Apporteur d'affaires »,



Article 2 – Désignation du Bien

Le Propriétaire confie à l'Apporteur d'affaires la mission de promotion et de mise en relation concernant le bien immobilier suivant :

- Portant le titre foncier Numéro :
- Adresse complète :
- Superficie et capacité :
- Tarif de location par nuitée :

Le Propriétaire garantit que les informations communiquées sont exactes et à jour.

Article 3 – Obligations du Propriétaire

3.1 – Légalité et conformité

- Le Propriétaire s'engage à fournir à l'Apporteur d'affaires un titre foncier et un certificat de propriété du bien concerné.
 - Le Propriétaire s'engage à fournir un bien conforme aux normes légales marocaines. Il s'engage à maintenir le bien objet du présent contrat dans un état de propreté, d'entretien, de normes sécuritaires, irréprochable et pleinement fonctionnel pour la location saisonnière. Tous les équipements (électricité, eau chaude, gaz, internet, télévision etc.) doivent fonctionner correctement et le bien ne doit présenter aucun problème technique ou anomalie susceptible de nuire au séjour du locataire. Il s'engage également à effectuer un traitement trimestriel 3D anti-nuisible.
 - Détenir toutes les autorisations légales et documents nécessaires à la location meublée.
 - Il est strictement interdit au Propriétaire d'installer ou d'utiliser des caméras, dispositif audio ou vidéo, ou tout autre moyen de surveillance à l'intérieur du logement, y compris dans les pièces privées. Tout manquement à cette obligation constituera une violation grave du contrat et pourra entraîner sa résiliation ainsi que l'obligation de réparer le préjudice subi par le locataire.
 - Le Propriétaire s'engage à indemniser L'Apporteur d'affaires contre toute réclamation, action, perte, dommage ou frais résultant d'un manquement à ses obligations, d'une non-conformité du bien ou d'un incident survenu dans le cadre de la location.
- Le Propriétaire s'engage également à respecter la réglementation marocaine en matière d'accueil des clients, notamment à remplir et transmettre les fiches individuelles de police ou registre des voyageurs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur afin d'enregistrer l'identité des personnes hébergées dans le bien pour des raisons de sécurité et de contrôle administratif. Le Propriétaire demeure seul responsable du respect de cette obligation auprès des autorités compétentes.

3.2 – Assurance et responsabilité

- Le Propriétaire doit souscrire à ses frais une assurance multirisque habitation incluant la responsabilité civile couvrant les risques locatifs.
- Une copie à jour de l'attestation d'assurance devra être fournie à l'apporteur d'affaires avant toute mise en ligne du bien.
- Le Propriétaire s'engage à maintenir cette assurance pendant toute la durée du présent contrat et à fournir toute mise à jour sur demande de l'Apporteur d'affaires.



- À défaut de transmission ou en cas de non-validité de l'assurance, L'Apporteur d'affaires pourra suspendre immédiatement la commercialisation du bien sans préavis.
- Le Propriétaire demeure seul responsable de la déclaration de ses revenus locatifs auprès des autorités fiscales et touristiques compétentes. L'Apporteur d'affaires ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'un défaut de déclaration.

3.3 – Transparence et mise à jour des informations

Le Propriétaire s'engage à informer immédiatement L'Apporteur d'affaires de tout changement affectant la disponibilité, l'état ou les conditions de location du bien.

3.4 – Maintenance et gestion des incidents

- Le Propriétaire est seul responsable de l'entretien, des réparations et du bon fonctionnement des équipements.
- Toute réclamation ou incident signalé par le client durant son séjour sera communiqué à l'Apporteur d'affaires, qui agira uniquement comme intermédiaire en transmettant ladite réclamation au Propriétaire. Le Propriétaire demeure seul et exclusivement responsable du traitement, du suivi et de la résolution de ces réclamations et incidents. L'Apporteur d'affaires ne saurait, à aucun titre, être tenue responsable des conséquences liées à la gestion ou à l'absence de gestion de ces réclamations.

3.5 – Engagement contractuel

- Le Propriétaire s'engage à honorer toutes les réservations confirmées par L'Apporteur d'affaires.
- Le retrait de la commercialisation du bien doit respecter un préavis conforme à l'Article 6.

3.6 – Maintenance trimestrielle obligatoire

Le Propriétaire devra effectuer au moins une vérification trimestrielle du bien afin de maintenir son attractivité et sa conformité.

3.7 – Standardisation des équipements

Le bien doit être doté au minimum des équipements suivants :

Wi-Fi et services de télévision fonctionnels, linge de maison propre, système de chauffage ou climatisation, cuisine équipée etc.

L'Apporteur d'affaires se réserve le droit de retirer temporairement le bien de sa plateforme en cas de non-respect de ces standards.

Article 4 – Obligations de l'Apporteur d'affaires

4.1 – Promotion et intermédiation

- L'Apporteur d'affaires publiera et promouvra le bien sur ses propres canaux (plateformes, réseaux, partenaires).
- Elle sélectionnera des clients sérieux, solvables et traitera les demandes de réservation.
- Elle s'assurera que le bien doit être destiné à usage uniquement d'habitation temporaire et ne peut être utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.
- L'Apporteur d'affaires ne garantit aucun nombre minimum de réservations ni aucun niveau de revenus au Propriétaire.



4.2 – Gestion des paiements

- L'Apporteur d'affaires collecte les paiements auprès des clients (acompte et solde).
- Elle reverse au Propriétaire les montants dus après déduction de la commission prévue à l'Article 5.

4.3 – Limites de responsabilité

- L'Apporteur d'affaires n'est pas responsable de la gestion quotidienne, de l'accueil, ni des litiges sur site.

4.4 – Confidentialité

- L'Apporteur d'affaires s'engage à ne pas divulguer les informations personnelles du Propriétaire sans son accord écrit.

Article 5 – Rémunération de l'Apporteur d'affaires

5.1 – Commission

L'Apporteur d'affaires percevra une commission nette de 20% du montant total perçu sur chaque réservation.

5.2 – Modalités de paiement

- La commission est déduite automatiquement des paiements collectés.
- Un premier acompte équivalant à 50 % du montant total du séjour est collecté par L'Apporteur d'affaires au moment de la confirmation de la réservation, puis reversé directement au Propriétaire.
- Le solde restant est collecté par L'Apporteur d'affaires 30 jours avant l'arrivée des clients, puis reversé directement au Propriétaire.
- En cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant l'arrivée, 100 % du montant du séjour est collecté immédiatement par L'Apporteur d'affaires, puis reversé directement au Propriétaire.
- Pour les séjours durant les périodes de Noël et Nouvel An, 100 % du montant total du séjour est collecté dès la réservation par L'Apporteur d'affaires, puis reversé directement au Propriétaire.
- Est considérée comme "réservation confirmée" toute réservation ayant fait l'objet :
 - d'une validation écrite (message, email ou plateforme),
 - et/ou d'un paiement total ou partiel du client.
- La commission est due dès confirmation de la réservation, même en cas d'annulation ultérieure du client, sauf faute directe de l'Apporteur d'affaires

L'Apporteur d'affaires agit exclusivement en qualité d'intermédiaire dans la mise en relation et la coordination entre le Client et le Propriétaire du bien.

Une caution de garantie d'un montant de € est exigée dans le cadre du séjour.

Le Client informe L'Apporteur d'affaires du mode de règlement retenu pour la caution. Celle-ci est collectée par le Propriétaire, par tout moyen de paiement convenu entre les parties.

L'Apporteur d'affaires n'intervient à aucun moment dans l'encaissement, la conservation ou la restitution des fonds, lesquels relèvent exclusivement de la responsabilité du Propriétaire.

La vérification de l'état du bien ainsi que l'état des lieux d'entrée et de sortie sont réalisés par le Propriétaire, sous sa seule responsabilité.



Après vérification du bien, la restitution de la caution peut intervenir le jour du check-out ou, si des vérifications complémentaires sont nécessaires, dans un délai maximum de sept (7) jours calendaires suivant le départ du Client.

En cas de dégradation susceptible d'entraîner une retenue partielle ou totale de la caution, le Propriétaire s'engage à en informer préalablement L'Apporteur d'affaires et le Client et à transmettre les éléments justificatifs correspondants avant toute retenue effective.

Le Propriétaire demeure seul responsable de la décision de retenue. L'Apporteur d'affaires ne saurait être tenue responsable de tout différend relatif à la caution, mais pourra intervenir à titre de médiation afin de faciliter les échanges entre les parties.

5.3 – Marge complémentaire

En sus de la commission prévue à l'article 5.1, L'Apporteur d'affaires se réserve le droit d'appliquer une marge complémentaire sur le prix de la nuitée.

Cette marge est librement déterminée par L'Apporteur d'affaires afin de couvrir les prestations d'accompagnement et de transfert avec véhicule.

Elle est intégrée au tarif communiqué au client final et n'affecte en aucun cas le montant dû au Propriétaire tel que défini dans le présent contrat.

Le Propriétaire reconnaît que cette marge complémentaire constitue une rémunération distincte de le Mandataire et qu'elle ne peut donner lieu à contestation.

5.4 – Clause de pénalité (annulation Propriétaire)

Si le Propriétaire annule une réservation confirmée moins de 14 jours avant l'arrivée du client :

- Une pénalité de 25 % du montant prévu sera appliquée et déduite des prochains reversements.
- En cas de récidive, L'Apporteur d'affaires se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit.
- Si le Propriétaire annule une réservation après sa confirmation, il devra procéder au remboursement intégral du client, y compris des acomptes déjà versés.
- Le Propriétaire s'engage, en cas de non-disponibilité du bien au moment de l'arrivée des clients, c'est-à-dire lorsque ces derniers se présentent physiquement devant la propriété, à assurer leur relogement immédiat, à ses frais, dans un établissement hôtelier de catégorie équivalente à celle de la villa, ou dans tout autre hébergement convenu d'un commun accord entre les parties, et ce pour la durée nécessaire à la mise en place d'une solution alternative par L'Apporteur d'affaires.
- Il est précisé que cette obligation de relogement s'applique dans les cas où le contretemps de dernière minute ne résulte pas d'une force majeure.

Article 6 – Durée et Résiliation

6.1 – Durée

Le contrat est conclu pour une durée d'une année (12 mois) à compter de sa signature, renouvelable tacitement



6.2 Résiliation

Le contrat peut être résilié :

- À l'initiative de l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 30 jours.
- Immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave (non-paiement, manquement grave, fausses déclarations).
- Les réservations déjà confirmées devront être honorées.

Article 7 – Limitation de Responsabilité

- L'Apporteur d'affaires ne peut être tenue responsable des litiges survenus entre le Propriétaire et les locataires (vols, dégradations, accidents).
- Le Propriétaire reconnaît agir en toute autonomie pour la gestion de son bien.
- La responsabilité de l'Apporteur d'affaires ne peut être engagée sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de la part de l'Apporteur d'affaires.
- En tout état de cause, la responsabilité financière de l'Apporteur d'affaires, si elle venait à être engagée, est expressément limitée au montant total des commissions perçues au titre de la réservation concernée.
- Les échanges entre les parties réalisés par voie électronique (e-mail, WhatsApp ou tout autre support) ont valeur contractuelle et probante.

Article 8 – Assurance et Litiges

- Le bien doit obligatoirement être assuré par le Propriétaire en assurance multirisque habitation et responsabilité civile professionnelle tel que stipulé à l'article 3 susmentionné.
- En cas de différend, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable.
- À défaut, les tribunaux de Marrakech seront seuls compétents.

Article 9 – Protection des données et confidentialité

- Chaque Partie s'engage à respecter la confidentialité des informations échangées.
- Conformément à la loi marocaine, le Propriétaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles.



Article 10 – Droit applicable et juridiction

- Le présent contrat est régi par le droit marocain.
- En cas de litige, les tribunaux de Marrakech seront seuls compétents.

Fait à Marrakech, le

En deux exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie.

L'Apporteur d'affaires : OKRA STAY Sarl
Représentée par : M. SIVORI Giovan et M. ASMANE Jamal
Signature et cachet :

Le Propriétaire :
Nom :
Signature :